

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

Matériel audiovisuel

Extrait — Clauses de responsabilité, dépôt de garantie, sinistres et pénalités de retard

ARTICLE 1 — RESPONSABILITÉ

1.1 Responsabilité du Loueur

Le Loueur s'engage à remettre au Locataire un matériel conforme à sa destination, en bon état de fonctionnement et de sécurité, accompagné, le cas échéant, de sa notice d'utilisation. Le Loueur ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation du matériel non conforme aux préconisations du fabricant ou aux instructions communiquées au Locataire.

La responsabilité du Loueur ne pourra être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part, notamment en cas de défaut caché du matériel non signalé au moment de la remise, conformément aux dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil relatifs aux obligations du bailleur.

En aucun cas le Loueur ne pourra être tenu responsable des dommages indirects tels que perte d'exploitation, perte de chance, préjudice commercial ou d'image, atteinte à la réputation, ou tout préjudice immatériel consécutif subi par le Locataire ou par des tiers du fait de l'utilisation du matériel loué.

1.2 Responsabilité du Locataire

Le Locataire est seul responsable du matériel loué depuis sa remise jusqu'à sa restitution effective entre les mains du Loueur, y compris pendant les temps de transport, de montage, d'utilisation, de stockage et de démontage, quelle qu'en soit la cause, sauf à démontrer un vice propre du matériel.

Le Locataire s'engage à :

- utiliser le matériel conformément à sa destination et aux règles de l'art, dans le respect des consignes de sécurité et des notices techniques remises par le Loueur ;
- ne pas sous-louer, prêter, céder ou confier le matériel à un tiers sans l'accord écrit préalable du Loueur ;
- ne procéder à aucune modification, réparation ou intervention technique sur le matériel sans autorisation expresse du Loueur ;
- assurer la garde, la surveillance et la conservation du matériel avec la diligence d'un professionnel raisonnablement prudent, y compris hors des lieux de prestation ;
- signaler sans délai au Loueur tout dysfonctionnement, anomalie, dommage ou sinistre affectant le matériel.

Le Locataire répond, dans les conditions de droit commun, des dommages causés au matériel ainsi que des dommages causés aux tiers du fait de l'utilisation du matériel loué, y compris lorsque celle-ci est confiée à son personnel, ses préposés ou tout intervenant placé sous son autorité.

1.3 Assurance

Le Locataire déclare être titulaire d'une police d'assurance responsabilité civile et, le cas échéant, d'une garantie « tous risques matériels » couvrant le vol, la casse, la perte et la détérioration du matériel loué, pour sa valeur de remplacement à neuf, pendant toute la durée de la location. Il s'engage à produire, sur simple demande du Loueur et au plus tard à la remise du matériel, une attestation d'assurance en cours de validité.

À défaut de justification d'une couverture d'assurance suffisante, le Loueur se réserve le droit de refuser la remise du matériel ou de subordonner la location à la souscription d'une assurance complémentaire proposée par ses soins, aux frais du Locataire.

1.4 Limitation contractuelle de responsabilité

Sauf faute lourde ou dolosive, la responsabilité du Loueur au titre du présent contrat est, dans toute la mesure permise par la loi, limitée au montant hors taxes de la location concernée. Cette limitation ne saurait avoir pour effet de priver de sa substance une obligation essentielle du contrat ni de faire échec aux dispositions d'ordre public applicables, notamment celles protectrices du consommateur lorsque le Locataire a la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation.

ARTICLE 2 — DÉPÔT DE GARANTIE

2.1 Constitution du dépôt

À la remise du matériel, le Locataire verse au Loueur un dépôt de garantie dont le montant est précisé au devis, au bon de commande ou au contrat de location signé par les parties. Ce dépôt peut être constitué, au choix du Loueur, par empreinte bancaire (pré-autorisation), chèque non encaissé, virement ou tout autre moyen de paiement usuel.

Le dépôt de garantie ne constitue ni un acompte, ni le prix de la location, ni une limite forfaitaire de responsabilité du Locataire ; il a pour seule vocation de garantir l'exécution des obligations de ce dernier au titre du présent contrat, notamment la restitution du matériel en bon état et dans les délais convenus.

2.2 Mobilisation du dépôt de garantie

En cas de retard de restitution, de dommage, de dégradation, de pièce manquante, de vol ou de perte constaté lors de la restitution, le Loueur est autorisé à prélever sur le dépôt de garantie, après état contradictoire du matériel, les sommes correspondant :

- aux frais de réparation ou de remise en état du matériel ;
- à la valeur de remplacement du matériel manquant, volé ou perdu ;
- aux pénalités de retard dues au titre de l'article 4 des présentes ;
- à tout autre montant dû par le Locataire au titre du contrat.

Si le montant des sommes dues excède celui du dépôt de garantie, le Locataire reste tenu du paiement du solde sur présentation d'une facture détaillée, majorée le cas échéant des frais de remise en état justifiés par devis ou facture du réparateur.

2.3 Restitution du dépôt

En l'absence de réserve lors de l'état des lieux de restitution, le dépôt de garantie est restitué au Locataire, ou l'empreinte bancaire levée, dans un délai maximal de quatorze (14) jours ouvrés suivant la restitution complète et conforme du matériel. En cas de réserve, ce délai court à compter de la levée de la réserve ou de la détermination définitive des sommes dues.

ARTICLE 3 — VOL, CASSE OU PERTE DU MATÉRIEL

3.1 Obligation de déclaration immédiate

Le Locataire s'engage à informer le Loueur, par tout moyen puis par écrit, dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures à compter de la découverte de tout vol, perte, casse, détérioration ou dysfonctionnement affectant le matériel loué, quelle qu'en soit la cause.

3.2 Vol

En cas de vol, le Locataire est tenu de déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie compétents dans les quarante-huit (48) heures suivant la découverte des faits, et d'en transmettre une copie au Loueur dans les meilleurs délais. À défaut de dépôt de plainte, le vol sera assimilé à une perte du matériel imputable au Locataire.

Le vol du matériel, y compris en cas d'effraction ou de circonstances exonératoires alléguées par le Locataire, demeure à la charge de ce dernier, sauf mise en jeu de sa propre assurance, le matériel restant sous sa garde exclusive pendant toute la durée de la location conformément à l'article 1.2.

3.3 Casse et détérioration

Toute casse, dégradation ou détérioration du matériel constatée lors de sa restitution, non résultant d'un usage normal ou d'un vice propre du matériel, donne lieu à facturation au Locataire des frais de réparation sur présentation d'un devis, ou, si la réparation est impossible ou économiquement injustifiée, de la valeur de remplacement à neuf du matériel, sous déduction, le cas échéant, d'une vétusté raisonnable.

Un état des lieux contradictoire du matériel est établi lors de sa remise et lors de sa restitution. À défaut de réserves écrites formulées par le Locataire lors de la remise, le matériel est réputé avoir été livré en bon état de fonctionnement.

3.4 Perte

En cas de perte du matériel, quelles qu'en soient les circonstances, le Locataire est redevable envers le Loueur d'une indemnité égale à la valeur de remplacement à neuf du matériel, augmentée, le cas échéant, du manque à gagner résultant de l'indisponibilité du matériel pour d'autres locations déjà engagées, sur justification.

3.5 Valeur de remplacement

La valeur de remplacement du matériel s'entend de son prix d'achat à neuf, toutes taxes comprises, tel qu'il figure sur le catalogue tarifaire du Loueur en vigueur à la date du sinistre, ou, à défaut de référence, sur devis d'un fournisseur tiers. Cette indemnisation s'effectue sans préjudice, le cas échéant, des pénalités de retard dues jusqu'à la date de constatation définitive du vol ou de la perte.

ARTICLE 4 — PÉNALITÉS DE RETARD

4.1 Principe

Le matériel doit être restitué au Loueur, en parfait état de fonctionnement et dans son conditionnement d'origine, à la date et à l'heure convenues au contrat. Tout dépassement de ce délai, non justifié par un cas de force majeure ou un accord écrit préalable du Loueur, entraîne l'application de pénalités de retard, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4.2 Calcul des pénalités

Sauf stipulation contraire du devis ou du contrat, chaque journée de retard commencée est facturée au Locataire sur la base du tarif de location journalier applicable au matériel concerné, majoré de cinquante pour cent (50 %), sans préjudice de la réparation du préjudice complémentaire éventuellement subi par le Loueur du fait de l'indisponibilité du matériel pour une autre location déjà engagée.

Ces pénalités sont exigibles de plein droit, indépendamment de toute réclamation du Loueur, et peuvent être prélevées sur le dépôt de garantie dans les conditions prévues à l'article 2.2.

4.3 Non-restitution prolongée

À défaut de restitution du matériel dans un délai de sept (7) jours calendaires suivant la date convenue, et sauf circonstances portées à la connaissance du Loueur et acceptées par lui, la non-restitution pourra être qualifiée de détournement de matériel loué et faire l'objet, indépendamment des poursuites civiles engagées pour obtenir la

restitution du matériel ou son indemnisation à hauteur de sa valeur de remplacement, d'un signalement aux autorités compétentes.

4.4 Intérêts et indemnité de recouvrement

Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce lorsque le Locataire est un professionnel, tout retard de paiement des sommes dues au titre du présent contrat donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à des pénalités calculées au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de dix points, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros, sans préjudice d'une indemnisation complémentaire sur justificatifs si les frais exposés excèdent ce montant.

ARTICLE 5 — DROIT APPLICABLE ET CONFORMITÉ

5.1 Loi applicable

Les présentes Conditions Générales de Location sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute autre législation, notamment en ce qui concerne leur validité, leur interprétation et leur exécution.

5.2 Clauses protectrices selon la qualité du Locataire

Lorsque le Locataire a la qualité de consommateur au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, les présentes Conditions Générales de Location lui sont applicables sous réserve des dispositions d'ordre public protectrices du consommateur, notamment celles relatives aux clauses abusives (articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation) et, le cas échéant, au droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance ou hors établissement (articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation).

Lorsque le Locataire agit dans le cadre de son activité professionnelle, les présentes Conditions Générales de Location constituent la loi des parties conformément à l'article 1103 du Code civil, sous réserve du respect des dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce relatives aux pratiques commerciales entre professionnels.

5.3 Attribution de compétence

À défaut de résolution amiable, tout litige relatif à la formation, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera soumis, lorsque le Locataire est un professionnel, à la compétence exclusive du tribunal de commerce du ressort du siège social du Loueur, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. Lorsque le Locataire est un consommateur, les règles de compétence légale de droit commun s'appliquent, conformément à l'article R. 631-3 du Code de la consommation.

5.4 Nullité partielle

Si l'une quelconque des stipulations des présentes venait à être déclarée nulle ou inopposable au regard d'une règle de droit en vigueur ou d'une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée non écrite, sans que cela n'affecte la validité des autres dispositions, qui continueront de produire leurs pleins effets. Les parties s'efforceront, le cas échéant, de remplacer la clause invalidée par une clause d'effet équivalent conforme à leur intention initiale.

5.5 Langue et intégralité de l'accord

Le présent contrat, incluant les présentes Conditions Générales de Location, exprime l'intégralité des obligations des parties. Il est rédigé en langue française, seule langue faisant foi entre les parties, y compris en cas de traduction dans une ou plusieurs langues étrangères pour les besoins de l'exécution du contrat.

Ce document constitue un projet de clauses à faire relire et adapter par un avocat avant intégration à vos Conditions Générales de Location définitives, notamment pour tenir compte de la nature exacte de votre clientèle (professionnels et/ou consommateurs), du montant de vos locations et des spécificités de votre activité.